

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 공매공고 등기 말소 업무 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제18조에 따라 압류 재산 매각대행업무 총괄 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제39조 제1항에 따르면 제34조 제1항¹⁾에 따라 공매공고 등기 또는 등록을 완료한 공매재산이 ^①매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에(매수인의 동의) 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청하는 경우²⁾ 또는 ^②관할 세무서장이 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우³⁾에는 공매 공고 등기 또는 등록을 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하도록

1) 제34조(공매공고 등기 또는 등록) ① 제30조에 따라 공매공고를 한 압류재산이 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 경우 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다.

2) 「국세징수법」 제86조제1호, 「지방세징수법」 제95조제1항제1호

3) 「국세징수법」 제88조제3항, 「지방세징수법」 제83조제3항

되어 있다.

따라서, 등기사항전부증명서에 해당 압류재산의 공매 상황을 정확히 제공하고 등기상 권리자의 불필요한 민원을 방지하기 위해 공매공고 등기 후 공매를 취소한 경우에는 신속하게 공매공고 등기를 말소하여야 한다.

[그림] 압류재산 공매공고 등기 및 말소 사례

“기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매공고 등기 말소 처리 실태를 점검한 결과

2017. 6. 1. ◎◎◎세무서로부터 수임한 체납자 ●●● 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX)의 경우 2021. 1. 7. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 2021. 12. 6. ‘2년 경과 미매각’의 사유로 공매가 취소 되었는데도 감사일 현재까지 공매공고 등기가 말소되지 않고 있는 등 [별지] “공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 취소된 540건에 대하여 공매공고 등기 말소 처리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

한편 업무 담당자는 공매공고 등기는 공매 진행 시 필수적인 절차로

미등기 시 중대한 공매 절차 하자로 인지하고 있으며 조세정리시스템에서도 공매공고 등기 촉탁 신청을 위한 결재와 공매공고 등기 접수일 및 접수번호 등을 입력하여 관리하고 등기 완료 보고 결재를 지원하는 등 누락 없이⁴⁾ 이루어지고 있었으나

공매공고 등기 말소는 더 이상 공매 진행을 하지 않으므로 소홀한 측면이 있었고 조세정리시스템에서도 공매 취소 시 자동으로 공매공고의 등기에 대한 말소 등기 촉탁 문서는 생성되나 그 이후에 말소 등기 완료에 접수일 및 접수번호를 입력하거나 말소 등기 완료 보고 결재는 지원하지 않는 등 전산시스템 지원이 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서, 공매공고 등기 말소 누락을 방지하기 위해 조세정리시스템에서 공매공고 등기 관리 형태와 동일하게 말소 등기도 그 내용을 입력하고 완료 보고를 지원하는 등 개선할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조세채권관리처는 공매공고 등기 및 말소 촉탁과 그 결과의 모니터링까지 자동으로 구현하는 기능을 차세대 조세정리시스템에 반영할 예정이며 개발이 완료되기 전까지는 현재 조세정리시스템에서 개선하는 방안을 검토하겠다고 하였다.

4) 2019년, 2020년 반복지적사항 ‘공매공고 등기’ 점검 결과 부적정 사례는 거의 없었음

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 공매공고 등기된 압류재산이 공매 취소된 경우 공매공고의 등기 말소 처리가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 조세정리시스템에서 공매공고의 등기 말소 처리 내용과 완료 상태를 관리할 수 있게 지원하는 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)